

파산채권신고에 관한 주의 사항

채권신고용지 및 채권목록 용지를 보내드리니, 다음 주의 사항을 잘 읽어 보시고 정확하게 기재 부탁드립니다.

※ 채권신고는 ‘대한민국 법원 전자소송 홈페이지 → 서류 제출 → 회생채권신고서’에서 전자 제출이 가능합니다(제출이 어려운 경우 ‘대한민국 법원 홈페이지 → 대국민서비스 → 양식모음 → 개인파산/면책’란의 신고서 양식을 이용하여 우편으로 접수하거나 방문하여 제출할 수 있습니다).

※ 우편으로 보낼 경우에는 봉투 표면에 “파산자 ○○○ 채권신고서 재중”이라고 적어 주십시오.

※ 이미 신고 기간이 지난 후에 채권신고에 관한 결정문을 받으신 경우에는 가급적 빨리 채권신고서 등을 법원에 접수하신 후 파산관재인에게 연락하여 주십시오(다만 최후배당 공고가 이루어진 경우에는 채권신고가 반영되지 않을 수 있고, 경우에 따라서는 일정한 비용의 예납이 필요할 수 있습니다).

채권신고 시 제출 서류

- ① 채권신고서, 채권목록 각 1부
- ② 채권에 대한 증거서류(예: 계약서, 세금계산서, 입출금내역 등) 사본 각 1부
- ③ 파산채권이 집행력 있는 집행권원 또는 종국판결이 있는 것일 때에는 그 사본 각 1부
- ④ 채권자의 주민등록초본 또는 법인등기부등본 1부
- ⑤ [대리인 신고 시] 위임장(인감증명서 첨부) 1부

채권신고 시 유의 사항

1. 채권신고를 하지 아니한 파산채권자는 채권자집회에 출석할 수 없고 배당청구권을 상실합니다.
2. 허위채권을 신고하면 형사처벌의 대상이 될 수 있습니다.
3. 어음수표금 신고시에는 반드시 증거서류로 어음·수표의 앞, 뒷면 모두 사본하여 제출하여야 합니다.
(채권신고시에는 원본을 지참하여 반드시 확인 받으시기 바랍니다)

채권신고서·채권목록 작성 방법

1. 신고할 채권이 2개 이상인 경우(예: 약속어음 여러 장에 의한 신고 등)에도 반드시 1개의 채권신고서로 신고하여야 하고 여러 채권의 합계금액을 채권신고서 <채권액>란에 기재합니다.
2. 이자약정이 있는 경우 또는 어음의 지급제시를 하여 만기 후 법정이자를 청구하는 경우 등에는 파산선고전일(前日)까지 발생한 이자를 “이자채권”으로서 <채권목록>에 기재합니다.
3. 임금, 퇴직금, 재해보상금 기타 근로관계로 인한 채권과 같이 법률에 의하여 일반적으로 우선 변제권이 인정되어 있는 채권의 경우에는 <우선권이 있는 경우 그 권리>란에 그 내용, 금액을 기재합니다.
4. 별채권자(저당권, 질권, 양도담보 등의 담보권자)는 채권신고를 할 필요가 없습니다(파산선고 후에도 개별적으로 담보권 실행이 가능함). 그러나 예컨대 피담보채권(대여금채권)은 2억 원인데 담보가치는 1억 5000만 원인 경우 <별채권...>란에 담보목적물을 특정하여 기재하고, 부족채권액으로 5000만 원을 기재합니다.

< 기재례 >

채권액	원 금	₩ 100,000,000
	이 자 손 해 금	₩ 500,000 (이자 약정이 있는 경우 파산선고 전일까지 약정이자)
	합 계	₩ 100,500,000
채권의 종류		대여금, 매매대금, 공사대금, 임금, 퇴직금
채권의 내용 및 원인		2014. 8. 15.자 1억 원 금전대여 계약
우선권이 있는 경우 그 권리		작성 요령 3번 참고
별제권의 목적 및 별제권 행사로 변제받을 수 없는 부족채권액		작성 요령 4번 참고 (목적의 표시) 서울시 강남구 삼성동 321-1 필지에 대한 저당권 (부족채권액) ₩ 50,000,000
채무자와 소송계속 중인 경우 (법원/사건명/사건번호)		있을 시 기재 (예: 서울중앙지방법원 2015가단100 대여금)
집행권원(판결 등)있는 경우 그 내용		있을 시 기재 (예: 서울중앙지방법원 2015가단1000 공사대금)

<기타 채권용 채권목록>

순 번	채권액(원)	채권의 종류	채권의 내용 및 원인
1	10,000,000	대여금채권	2006. 5. 30.에 금 10,000,000원, 변제기 7.30. 이자 월 2%로 한 금전소비대차계약에 기한 원금
2	2,300,000	이자채권	위 제1항에 대한 5. 30.부터 파산선고전일까지 0개월 0일간의 이자
3	30,000,000	매매대금채권	2006. 6. 20.부터 9. 10.까지 상품00(단가 100만 원, 수량 50개)의 납입대금 5000만 원 중 잔대금(금 2000만 원은 이미 수령함)

※ 채권목록은 채권이 2개 이상일 경우 기재함

<어음수표금 채권용 채권목록>

순 번	채권액(원)	채권의 종류	발행일	액 면(원)	만기일	발행지	지급지	지급 장소	발행인	배서인	소지인
1	10,000,000	약속 어음	2006.3.3.	10,000,000	2006.6.3.	서울	서울	신한은행	채무자	甲 乙	신고인

※ 채무자는 파산자이고, 채권자는 신고서를 작성하는 당사자입니다.

파산채권신고서

신고연월일 20 년 월 일

채무자 _____에 대한 20 하단 _____호 파산사건에 관하여 다음과 같이 채권을
신고합니다(증거서류 첨부).

채권자 성명(상호, 대표자) (서명 또는 날인)

주소 □□□□□

연락 가능한 전화번호 팩스번호

대리인 성명(상호, 대표자) (서명 또는 날인)

주 소

연락 가능한 전화번호 팩스번호

배당 시 송금받을	은행	지점	계좌번호	예금주
-----------	----	----	------	-----

은행계좌로 송금 시 배당일에 송금수수료를 공제한 잔액을 입금하여 드립니다.

직접 수령하시고자 하는 분은 추후 관재인의 배당통지 안내에 따르시기 바랍니다.

- 별첨 1. 신고 내역서 1부.
2. 증빙서류 1부.
3. 채권자의 주민등록초본 또는 법인등기부등본 1부.
4. 위임장(인감증명서 포함) 1부. 끝.

법원 귀중

접수번호	
------	--

신 고 내 역 서

채 권 액	원 금	₩
	이 자 손 해 금	₩
	합 계	₩
채권의 종류		
채권의 내용 및 원인		
우선권이 있는 경우 그 권리		
별제권의 목적 및 별제권 행사로 변제받을 수 없는 부족채권액		(목적의 표시) (부족채권액) ₩
채무자와 소송계속 중인 경우 (법원/사건명/사건번호)		
집행권원(판결 등)이 있는 경우 그 내용		

(주의) ① 채권신고서(채권 목록 포함) 각 1부 ② 증거서류 사본 각 1부 ③ 파산채권이 집행력 있는 집행권원 또는 중공판결이 있는 것일 때에는 그 사본 1부 ④ 채권자의 주민등록등본 또는 법인등기부등본 1부 ⑤ 대리인 신고의 경우 위임장(인감증명서 첨부) 1부를 이 법원에 제출하여야 합니다.

(별지)

채권 목록

(대여금, 매매대금, 기타 채권용)

[illegible]

(어음금·수표금 채권용)

[illegible]

위임장

성명:

주소:

주민등록번호:

본인은 위 사람을 대리인으로 정하여 다음 사항의 권한을 위임합니다.

다 음

위임사항: 사건번호 (법원 201 하단)

파 산 자 ()

위 파산자의 파산선고와 관련하여 채권신고서 접수 등 일체의 행위,

채권자집회 · 채권조사기일 참석 및 의결권 행사 일체의 행위

※ 첨부: 인감증명서 1부

20 . . .

위임인: (서명 또는 날인)

주소:

주민등록번호:

법원 귀중